



Myndighetsnämnden

2023-02-08

1

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 13.00-16.00.		
Beslutande	Anders Harr	(s), ordförande	
	Kenneth Bäcklund	(v) ersättare Lars Gustafsson	
	Bernt Vikström	(s)	
	Christina Lövgren	(s)	
	Martin Nilsson	(c)	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef Camilla Grahns, Nämndsekreterare Britta Lundgren, Planingenjör Karl-Gustav Lindström, ersättare		
Utses att justera	Lars Gustafsson		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2023-02-13 klockan 09.30		
Underskrifter	Sekreterare	<u>Camilla Grahns</u>	Paragrafer 1-10
	Ordförande	<u>Anders Harr</u>	
	Justerande	<u>Lars Gustafsson</u>	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2023- 02-08		
Datum då anslaget sattes upp	2023-02-14	Datum då anslaget tas ned	2023-03-08
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggenheten		
Underskrift	<u>Camilla Grahns</u>		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Mn § 1	Dnr 2022-658	041
	Interkontrollplan för Myndighetsnämnden 2023		
	Mn § 2	Dnr 2022-625	012
	Årshjul för uppföljning och rapportering av Myndighetsnämndens verksamhet 2023		
	Mn § 3	Dnr 2022-626	006
	Sammanträdesplan för Myndighetsnämnden 2023		
	Mn § 4	Dnr 2021-589	214
	Detaljplan för upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner		
	Mn § 5	Dnr 2022-654	012
	Behovsutredning och kontrollplan - Livsmedel 2023-2025		
	Mn § 6	Dnr 2022-655	012
	Behovsutredning och tillsynsplan - Alkohol, tobak, läkemedel 2023-2025		
	Mn § 7	Dnr 2022-656	012
	Behovsutredning och tillsynsplan - Alkohol, tobak, läkemedel 2023-2025		
	Mn § 8	Dnr 2023-127	002
	Delegering av beslutanderätt för myndighetsnämnden		

Övriga ärenden

Mn § 9
Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden

Mn § 10
Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi



Mn § 1

Dnr 2022-658

041

Interkontrollplan för
Myndighetsnämnden 2023

Kommunfullmäktige har antagit reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. I reglementet finns ett kapitel som avser intern kontroll.

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att:

- Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, stärka systemen och rutiner
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt en relevant och rättvisande information om verksamheten.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontroll inom respektive verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande.

Förslag till internkontrollplan har upprättats.

Myndighetsnämndens beslut

Internkontrollplan år 2023 för Myndighetsnämnden antas.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Årshjul 2023 -
för uppföljning
och rapportering av
Myndighetsnämndens verksamhet

Mn § 2

Dnr 2022-625

012

Förslag föreligger att fastställa årshjul för uppföljning och rapportering av myndighetsnämndens verksamhet år 2023.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden antar nedanstående uppföljnings- och rapporteringsplan för myndighetsnämndens verksamhetsområde år 2023.

Varje månad

Följs ekonomin upp och redovisas till ekonomichef och nämnd.

Varje nämndssammanträde

Redovisas ekonomi och förvaltningschefens rapport.

Sammanträden och innehåll:

1. Februari

2. Mars

- Årsbokslut för år 2022 med verksamhetsberättelse, investeringsredovisning och måluppfyllelse
- Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2022
- Kundundersökning bygglov
- Mål- och resursplan för åren 2024-2026

3. April

4. Juni

5. September

- Delårsrapport t.o.m. 2023-08-31
- Verksamhetsberättelse t.o.m. 2023-08-31

6. Oktober

- Revidering av ev. taxor som ska upp i kommunfullmäktige

7. November

- Sammanträdesplan år 2024
- Årshjul för Myndighetsnämndens verksamhet år 2024
- Tillsynsplan- och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkohol, åren 2024-2026
- Uppföljning av intern kontrollplan år 2023
- Fastställande av ny intern kontrollplan för år 2024
- Kundundersökning inom miljötillsyn och livsmedelstillsyn
- Indexuppräkningsplan av taxor

Exp.
Anslagstavlan
Berörda handläggare



Myndighetsnämnden

2023-02-08

5

Mn § 3

Dnr 2022-626

006

Sammanträdesplan
2023 för Myndig-
hetsnämnden

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsenheten har upprättat förslag till sammanträdesplan för myndighetsnämnden år 2023.

Nämndsmöten med start kl. 11.00, vid eventuella teman start kl. 10.00

Onsdag 8 februari

Onsdag 22 mars

Onsdag 26 april

Onsdag 14 juni

Onsdag 20 september

Onsdag 18 oktober,

- **korrigering, rätt datum enligt beslutat underlag är den 11 oktober,**

Se bilaga sammanträdesplan 2023

Onsdag 22 november

Utskott ersätts med ordförandeberedningar vid behov.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden antar sammanträdesplan för år 2023.

Frågan med utskotts tas som egen punkt vid nästa möte.

Exp.
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Detaljplan för
upphävande av
tomtindelningar och
fastighetsplaner
inom Arvidsjaur
samhälle

Mn § 4

Dnr 2021-589

214

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden uppdrog 2021-11-24, § 54 åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till upphävande av de tomtindelningar och fastighetsplaner som inte längre bedöms fylla någon funktion.

I samband med att kommunen avser digitalisera gällande detaljplaner har noterats att det inom kommunen finns 157 tomtindelningar och två fastighetsplaner som fortfarande är gällande. Dessa behöver digitaliseras som fastighetsindelings-bestämmelser om de inte upphävs. De flesta tomtindelningar är genomförda och fyller därför inte längre någon funktion. Andra är inaktuella. Dessa tomtindelningar bör därför upphävas för att underlätta framtida ändringar i fastighetsindelningen. Genom att upphäva samtliga inaktuella tomtindelningar i ett och samma beslut kan även framtida detaljplaneprocesser på detta sätt undvikas. Dessutom underlättar detta vid en framtida digitalisering av gällande detaljplanebestämmelser då kommunen inte behöver ägna tid åt att digitalisera inaktuella eller överflödiga tomtindelningar. I vissa fall kan det finnas en poäng med en viss fastighetsindelning för att bevara kulturmiljön då en viss byggnad kan behöva en särskild omgivning kring byggnaden för att kulturmiljövärdet inte ska gå förlorat. De fastigheter där kommunen bedömt att detta skulle kunna vara en risk har undantagits från upphävandet. De undantagna delarna av tomtindelningarna får fortsättningsvis provas styckvis efterhand som behov uppstår.

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan. Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Planen handläggs med så kallat förenklat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och samrådshandlingar upprättades 2022-10-12. Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 20221021 - 20221111. Samrådsredogörelse och antagandehandlingar har upprättats 2022-12-20.

Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, antagande och laga kraft. Samrådet är därmed det enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

forts.



forts Mn § 4

Dnr 2021-589

214

Om planförslaget ändras väsentligt efter samrådet ska planförslaget också granskas innan planförslaget kan antas av kommunen. Annars kan planförslaget direkt gå vidare för att antas.

Ingen ändring av planförslaget har skett efter samrådet.

Myndighetsnämndens beslut

Detaljplanen för upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner inom Arvidsjauras samhälle antas.

Exp.
Anslagstavlan
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Berörd handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Behovsutredning-
och kontrollplan -
Livsmedel 2023-2025

Mn § 5

Dnr 2022-654

012

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och kontrollplan för livsmedelsområdet. Kontrollplanen ska beskriva hur den operativa kontrollmyndigheten uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan.

Myndighetsnämnden i Arvidsjaur kommun är behörig myndighet för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommunerna är kontrollansvarig enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen, och som är lokaliserade inom kommunens gränser. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och provtagning, handlägga ärenden som registrering och riskklassificering, utreda misstanke om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter om kontrollen till Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan.

Nämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid ca 110 registrerade livsmedelsanläggningar. Den tid som är avsatt för livsmedelskontrollen utgör totalt 0,73 årsarbetskrafter.

Varje år fastställs en plan för den offentliga kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra. I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras (metod och frekvens) samt vad som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Planen fungerar också som instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket.

Myndighetsnämndens beslut

Exp
Anslagstavlan
Länsstyrelsen
Berörda handläggare

Behovsutredning och kontrollplan för livsmedelsområdet 2023-2025 godkänns.



Myndighetsnämnden

2023-02-08

9

Behovsutredning och
tillsynsplan -
Alkohol, tobak,
receptfria läkemedel
2023-2025

Mn § 6

Dnr 2022-655

012

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och tillsynsplan 2023-2025 för alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och receptfria läkemedel.

Tillsynsplanen redovisar nämndens bedömning av det samlade tillsynsbehovet och är ett viktigt strategiskt styrdokument. Den anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. I tillsynsplanen regleras omfattningen av tillsynen inom olika områden samtidigt som den successivt utvecklas genom årlig revidering.

Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ges in till länsstyrelsen. Något krav på tillsynsplan finns inte i tobakslagen.

Tillsynsansvaret enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel utförs av Myndighetsnämnden. Tillsynen består av förebyggande, inre samt yttre tillsyn.

Myndighetsnämndens beslut

Behovsutredning och tillsynsplan för alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och receptfria läkemedel 2023-2025 godkänns.

Exp
Anslagstavlan
Länsstyrelsen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 7

Dnr 2022-656

012

Behovsutredning och
tillsynsplan för miljö-
och hälsoskydd
2023-2025

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och tillsynsplan 2023-2025 för miljöfarlig verksamhet, förorenad mark, hälsoskydd och miljöövervakning.

En tillsynsplan redovisar nämndens bedömning av det samlade tillsynsbehovet och är ett viktigt strategiskt styrdokument. Den anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. I tillsynsplanen regleras omfattningen av tillsynen inom olika områden samtidigt som den successivt utvecklas genom årlig revidering. Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ställer krav att det hos den operativa tillsynsmyndigheten ska finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov, dock minst en gång per år.

Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och dess följdlagstiftning. Tillsynsmyndigheten ska därför kontrollera att lagstiftningen, inklusive villkor meddelade i tillstånd, följs. Myndigheten ska också vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse men även genom rådgivning, information och liknande skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska tillgodoses.

Ett register ska föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som miljönämnden har ansvar för enligt lagstiftning och enligt kommunens reglemente.

Myndighetsnämndens beslut

Behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsområdet 2023-2025 godkänns.

Exp
Anslagstavlan
Länsstyrelsen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2023-02-08

11

Delegering av beslutande-
rätt för myndighets-
nämnden

Mn § 8

Dnr 2023-127

002

Enligt kommunallagen kan en nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar (KL 6:33). Nämnden kan dock när som helst återkalla den givna beslutanderätten generellt eller för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende.

Syftet med delegering är;

- Att avlasta förtroendevalda rutinärenden, så att den politiska uppmärksamheten kan riktas åt planering, riktlinjer och principiella frågor.
- Att göra förvaltningen snabbare och effektivare genom att förkorta handläggning och beslutsvägar.

Miljö- och byggenheten har reviderat nuvarande delegeringsordning mot bakgrund av ny politisk organisation och gjort uppdateringar utifrån ändringar i gällande lagstiftningar.

Myndighetsnämndens beslut

1. Delegeringsordning för myndighetsnämnden daterad 2023-02-08 antas.
2. Delegering av beslutanderätten i enlighet med delegationsordningen gäller fr.o.m. 2023-02-08.

Exp:
Anslagstavlan
Berörda handläggare
Ordföranden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 9

I Delegationsbeslut

- Enligt lista - perioden 2023-01-01 till 2023-01-30.

II Meddelandeärenden

- Kontaktuppgifter ledamöter Myndighetsnämnden
- Reglemente – Myndighetsnämnden
- Arvodesreglemente mandatperioden 2023-2026
- Mål och resursplan 2023 och framåt – Myndighetsnämnden
- Politisk organisation

III Kompetensutveckling/kurser

- Utbildning för Politiker, lunch till lunch 1 till 2 mars
- Budget kickoff 21 mars
- Politikerutbildning, alla funderar vad som behövs, frågan tas vid nästa möte.

Myndighetsnämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.



Mn § 10

Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena i ärendet om detaljplanen på fastigheten Västra granudden 1:11.
2. Rekrytering av miljöinspektör pågår eftersom Simon meddelat att han slutar
3. En ansökan om serveringstillstånd har avslagits

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2023-02-08

Det är för tidigt på året för att göra någon detaljerad analys annat än att budgeten så långt efterlevs.

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2023-02-08

Ordinarie ledamöter:

[illegible]

Ersättare:

[illegible]